



**PUTUSAN**  
**Nomor 1250/Pdt.G/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dwi Dyah Relitawati**, beralamat di Jl. Simorejo VI No. 18 Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Anggra Yoga Pratama, S.H., Advokat dari kantor "RIZKY ANGGARA & PARTNERS" beralamat di Perumahan Gading Indah Regency, Ruko No. 03 Kel. Bulak Kec. Bulak, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ho Tjau Hwa**, beralamat di Ploso Timur 5/70, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Dartik**, beralamat di Ploso Timur 5/70, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **PT Bank Mandiri (persero) Tbk**, beralamat di Jl. Diponegoro 157, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basril, S.H., M.Kn. Dkk., Para Karyawan pada PT Bank Mandiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Kantor Pelayanan Negara Kekayaan Dan Lelang (KPKNL)**, beralamat di Jl. Indrapura No. 5 Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



kuasa kepada Tunggal Yuniarto, Dkk., Para Pegawai pada kantor KPKNL Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya II**, beralamat di Jl. Krembangan Barat No. 57 Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endro Catur Utomo, A.Ptnh., M.Eng Dkk., Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 1250/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara wanprestasi ini adalah;

- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa Ruko sesuai sertifikat SHM No. 348 dengan luas 796m<sup>2</sup> terdaftar atas nama HO TJAU HWA terletak di Jalan Karang Menjangan No. 102, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa Rumah sesuai SHGB No. 420 dengan luas 800m<sup>2</sup> terdaftar atas nama HO TJAU HWA terletak di Perum Galaxi Bumi Permai Blok E2 No. 5, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

#### **II. KRONOLOGI**

Halaman 2 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awal mula perkenalan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, adalah ditahun 2007, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mulai akrab sebagai teman;
2. Bahwa setelah beberapa tahun menjalin pertemanan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II semakin akrab dan lebih terbuka tentang bisnis dan pekerjaan masing-masing, Tergugat I dan Tergugat II mulai bercerita bahwa dia mempunyai bisnis yang bergerak dibidang mainan anak dan sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya;
3. Tergugat I dan Tergugat II bercerita kepada Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II ingin membeli sebuah ruko (objek sengketa 1) untuk membuka outlet baru dan untuk mewujudkan ide Tergugat I dan Tergugat II tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak, uang yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II hanya cukup untuk pembelian bahan-bahan dan pembangunan saja, namun untuk pembelian objek sendiri, Tergugat I dan Tergugat II masih belum memiliki uang yang cukup, disitu Tergugat I dan Tergugat II bercerita kepada Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II ingin meminjam uang kepada Penggugat yang ditujukan untuk pembelian objek tersebut;
4. Bahwa akhirnya diadakanlah pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II pun menjelaskan ingin meminjam uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Penggugat dan tujuan peminjaman uang tersebut akan Tergugat I dan Tergugat II pergunakan untuk untuk membeli objek dan menawarkan akan memberikan prosentase keuntungan sebesar 1% per-bulan dari uang yang dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Tergugat I dan Tergugat II menunjukkan objek sengketa kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bercerita bahwa akan membeli objek tersebut dan menjadikan objek sengketa sebagai outlet atas usaha milik Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II meyakinkan Penggugat bahwa objek sengketa memiliki tempat yang strategis dan juga luas yang mana itu akan sangat bermanfaat dan berguna nantinya;
6. Bahwa akhirnya karena rasa percaya yang besar kepada Tergugat I akhirnya Penggugat pun menyetujui ide Tergugat I tersebut dan pada bulan Agustus 2013 dibuatlah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada intinya berisikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 3 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



meminjam uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Penggugat dan akan memberikan keuntungan sebesar 1% per-bulan selama 4 tahun atau sampai hutang tersebut lunas;

7. Bahwa setelah melakukan pembelian objek sengketa pada akhir tahun 2013, Tergugat I dan Tergugat II membangun objek tersebut dan menggunakan uang pinjaman tersebut sebagaimana mestinya;
8. Bahwa setelah beberapa bulan, perusahaan Tergugat I berkembang pesat, selama 2 tahun awal Tergugat I dan Tergugat II juga rutin membayarkan cicilan hutangnya serta memberikan pembagian keuntungan 1% seperti yang tertulis pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa pada tahun 2016, cicilan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mulai sulit dihubungi dan pembayaran cicilan pun mulai macet, pembagian keuntungan pun juga sudah tidak terbayarkan selama beberapa saat, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II terkesan seperti menghindar, disitu Penggugat tidak semena-mena menagih Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat masih *positive thinking* mungkin Tergugat I dan Tergugat II memang sedang sibuk hingga tidak bisa dihubungi;
10. Bahwa setelah berjalan satu tahun, Penggugat memutuskan untuk mendatangi objek sengketa 1, sesampainya di objek sengketa, Penggugat akhirnya bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II akhirnya bisa bertatap muka dan membicarakan terkait hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, disitu Tergugat I dan Tergugat II jujur dan menjelaskan bahwa sedang ada masalah *intern* pada usaha milik Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II meminta keringanan untuk menambah waktu tenor cicilan;
11. Bahwa setelah diadakannya pertemuan tersebut akhirnya Penggugat menyetujui untuk memberikan waktu tambahan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan cicilan kepada Penggugat, tenor yang ditambahkan adalah 5 (lima tahun);
12. Bahwa setelah perjanjian baru tersebut dibuat, isi perjanjian tersebut berjalan sebagaimana mestinya selama 3 tahun, setelah itu Tergugat I dan



Tergugat II kembali tidak membayarkan cicilan dan pembagian keuntungan kepada Penggugat;

13. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat sangat sibuk dengan bisnisnya sendiri sehingga lupa akan piutang Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa pada tahun 2021, tepat 5 (lima) tahun sesuai isi perjanjian, harusnya hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sudah lunas, namun Tergugat I dan Tergugat II malah tidak ada kabar sama sekali;
15. Bahwa pada tahun 2022, Penggugat yang piutangnya belum juga dibayarkan sudah mulai kehilangan kesabaran, Penggugat kembali mencoba menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, dan akhirnya kembali diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa pada akhir tahun 2022 diadakanlah pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, disitu Tergugat I dan Tergugat II jujur menceritakan jika setelah pembelian objek sengketa 1 yang menggunakan uang dari Penggugat, pada tahun 2014 Tergugat I dan Tergugat II malah menjaminkannya kepada Tergugat III, alih-alih supaya mendapatkan tambahan modal untuk usahanya, Tergugat I dan Tergugat II malah kewalahan dalam membayar cicilan kepada Penggugat dan Tergugat III, atas hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II kembali meminta dispensasi kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan meminta tambahan waktu selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya, dan jika tidak bisa melunasi hutangnya pada Penggugat sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian baru, maka Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan penguasaan objek sengketa 2 sebagai jaminan hingga hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat lunas;
17. Bahwa setelah 2 tahun berjalan setelah perjanjian baru dibuat, Tergugat I dan Tergugat II kembali tidak bisa membayarkan cicilannya kepada Penggugat, singkatnya pada tahun 2025 ketika Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan bahwa cicilannya terhadap Tergugat III pun juga macet hingga Tergugat III akan melakukan Lelang Hak Tanggungan atas objek sengketa 1 dan 2, Penggugat sangat kecewa dan marah karena kepercayaan yang selama ini sudah diberikan disia-siakan, Penggugat juga merasa kecewa terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang terkesan menjerumuskan Penggugat dalam hal ini, objek sengketa yang nyata-nyata dibeli menggunakan uang dari



Penggugat ternyata dijamin kepada Tergugat III, hingga macet dan akan dilakukan Lelang Hak Tanggungan yang jelas jelas masih ada hak Penguat didalamnya, lalu objek sengketa 2 pun yang tadinya akan diserahkan penguasaan fisiknya kepada Penguat sebagai jaminan atas hutang dari Tergugat I dan Tergugat II pun akan dilelang, disini jelas karena kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penguat pun ikut berpotensi mengalami kerugian jika objek sengketa 1 dan 2 sampai beralih hak-nya, atas dasar dan kronologi tersebut, jelas Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak mampu lagi secara finansial untuk mengembalikan dana dan membayarkan hutang kepada Penguat maka dari itu Penguat melayangkan gugatan ini;

18. Bahwa agar kerugian Penguat tidak semakin membesar dan/atau semakin menumpuknya hutang Tergugat I dan Tergugat II, maka Penguat mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat III dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penguat dengan cara memberikan hak bagi Penguat untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap objek sengketa berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya berupa Ruko sesuai sertifikat SHM No. 348 dengan luas 796m2 terdaftar atas nama HO TJAU HWA terletak di Jalan Karang Menjangan No. 102, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya berupa Rumah sesuai SHGB No. 420 dengan luas 800m2 terdaftar atas nama HO TJAU HWA terletak di Perum Galaxi Bumi Permai Blok E2 No. 5, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

19. Bahwa Penguat sudah mengalami kerugian materiil yaitu:

1. 2 miliar: uang investasi awal untuk pembelian objek sengketa;
2. Pembagian keuntungan sebesar 1% dari 2 miliar = 20 juta rupiah  
 $20 \text{ juta} \times 60 \text{ bulan} = 1,2 \text{ miliar}$  rupiah dan akan terus berjalan sampai hutang dari Tergugat I dan Tergugat II dilunasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total hutang Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah)

20. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan terhadap tanah bersertifikat hak milik atau setidaknya sita persamaan terhadap objek sengketa;
21. Bahwa karena perbuatan ini termasuk cidera janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan Tergugat I dan Tergugat II, baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melaksanakan isi putusan perkara ini;
22. Bahwa atas dasar kronologi yang sudah ditulis, setidaknya kepentingan Penggugat harus dilindungi karena secara nyata ada dana Penggugat yang masih macet dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka wajar dan pantas apabila Tergugat III selaku pemegang Hak Tanggungan, dihukum untuk tidak melakukan upaya apapun terkait peralihan hak, baik melalui lelang ataupun dengan cara lain terhadap objek sengketa yang berpotensi mengakibatkan adanya peralihan hak dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
23. Bahwa Tergugat IV, sebagai pihak jasa persiapan lelang yang ditunjuk oleh Tergugat III supaya menunda segala bentuk lelang terkait objek sengketa hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk menghindari potensi kerugian yang bisa dialami oleh Penggugat;
24. Bahwa Tergugat V, sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan lelang supaya untuk menunda segala bentuk lelang terkait objek sehingga hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk menghindari potensi kerugian yang bisa dialami oleh Penggugat, apapun nanti keputusan Majelis Hakim, Penggugat akan menghornati;
25. Bahwa pihak Tergugat VI adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berhak dan berwenang mengeluarkan SKPT dalam setiap proses peralihan hak (lelang) dan yang menjalankan peralihan hak (setelah lelang),

Halaman 7 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



agar menunda proses peralihan hak terhadap objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Adapun dasar yang mendasari dari adanya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

**Dasar Hukum**

Bahwa dasar hukum Pengugat untuk mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerddata indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dan Ajaran Para Ahli Hukum/doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerddata. Menyebutkan :

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. "*

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

1. **Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata**
  - a) Objek / Perihal tertentu
  - b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
2. **Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata**
  - a) Adanya kesepakatan dan kehendak
  - b) Wenang berbuat
3. **Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata**
  - a) Kontrak harus dilakukan dengan l'tikad baik
  - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
  - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
  - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
4. **Syarat sah yang khusus**
  - a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
  - b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu





- c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa : perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPdata. Oleh karena itu kedua pasal dalam KUHPdata tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian / perikatan.

Dari pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata tersebut terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah :

1. Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum

Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (openbaar system) asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umumsistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

3. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.



Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

3. Asas Pacta Sun Servada

Adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada pasal 1338 KUHPerdara, tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur adalah KUHPerdara maupun dalam kitab undang-undang hukum dagang atau juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dalam perjanjian jual beli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4. Asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan)



Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (pasal 1320 kuh perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 KUHPerdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. terhadap asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan) ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda pada dasarnya perjanjian itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dikatakan “pada dasarnya”, karena ada beberapa bentuk perjanjian, karena perintah dari perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus disahkan oleh notaris (perjanjian notariil), sehingga perjanjian tersebut baru sah kalau para pihak sudah menandatangani perjanjian atau sejak perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Perjanjian yang tidak tertulis, misalnya: jual beli di pasar, perjanjian ini lahir sejak adanya kesepakatan mengenai harga antara pihak penjual dan pembeli. Sedangkan contoh perjanjian yang tertulis atau perjanjian notariil adalah: perjanjian pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, perjanjian peralihan hak atas tanah, dan lain-lain

#### 5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal yaitu: pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi “umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang

*Halaman 11 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*



membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: ***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***.

Dari rumusan **Pasal 1238 KUHPerdata** di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. **Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian**, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. **Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu**, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajiban kepada kreditur.

**Pasal 1239 KUHPerdata** yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: ***“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”***

Bahwa **Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata** Menyatakan: ***“Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya”***.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### III. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah menurut hukum semua kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil yaitu:
  - a. 2 miliar: uang investasi awal untuk pembelian objek sengketa;
  - b. Pembagian keuntungan sebesar 1% dari 2 miliar = 20 juta rupiah  
 $20 \text{ juta} \times 60 \text{ bulan} = 1,2 \text{ miliar rupiah}$  dan akan terus berjalan sampai hutang dari Tergugat I dan Tergugat II dilunasi

Dengan total hutang Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah)

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Bahwa untuk menjamin hak bagi Penggugat, mohon diberi putusan untuk menjual baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, dan/atau melakukan perbuatan hukum apa saja termasuk melakukan penjualan terhadap objek sengketa berupa;
  1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa Ruko sesuai sertifikat SHM No. 348 dengan luas 796m<sup>2</sup> terdaftar atas nama HO TJAU HWA terletak di Jalan Karang Menjangan No. 102, Kel. Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
  2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa Rumah sesuai SHGB No. 420 dengan luas 800m<sup>2</sup> terdaftar atas nama HO TJAU HWA terletak di Perum Galaxi Bumi Permai Blok E2 No. 5, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dengan ketentuan apabila hasil penjual ternyata belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II dibebani kewajiban untuk melunasinya;

6. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



Surabaya meletakkan sita jaminan terhadap tanah bersertifikat hak milik atau setidaknya sita persamaan terhadap objek sengketa;

7. Bahwa karena perbuatan ini termasuk cidera janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan dari Tergugat I dan Tergugat II, baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan penguasaan objek jaminan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat III selaku pemegang Hak Tanggungan, untuk tidak melakukan upaya apapun terkait peralihan hak, baik melalui lelang ataupun dengan cara lain terhadap objek sengketa yang berpotensi mengakibatkan adanya peralihan hak dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat IV, sebagai pihak jasa persiapan lelang yang ditunjuk oleh Tergugat III supaya menunda segala bentuk pengajuan lelang terkait objek sengketa hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk menghindari potensi kerugian yang bisa dialami oleh Penggugat;
11. Menghukum Tergugat V, sebagai pihak yang berhak menyelenggarakan lelang supaya untuk menunda segala bentuk lelang terkait objek sehingga hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk menghindari potensi kerugian yang bisa dialami oleh Penggugat;
12. Menghukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dari perkara ini kepada Tergugat VI sebagai pihak yang berhak dan berwenang mengeluarkan SKPT dalam setiap proses peralihan hak (lelang) dan yang menjalankan peralihan hak (setelah lelang), agar menunda proses peralihan hak APAPUN terhadap objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan mencatatkan perkara ini kedalam buku tanah atas objek sengketa;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidiar:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir masing-masing Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditujukan kepada Tergugat III.
2. Bahwa sebelum Tergugat III memberikan tanggapan atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perkenankan Tergugat III menyampaikan fakta – fakta hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa antara Tergugat I dengan persetujuan isterinya (i.c Tergugat II) dan Tergugat III telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja No. R08/SBY./0525/KMK/2016 Akta No. 51 tanggal 15 November 2016

Halaman 15 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H. beserta addendum-addendumnya dengan total limit kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), yang digunakan untuk tambahan modal kerja untuk usaha perdagangan mainan anak (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").

b. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit telah diterima oleh Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat I dengan persetujuan isterinya yaitu Tergugat II menyerahkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 97 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kedinding Tengah Jaya II No. 69, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sesuai SHM No. 3858/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Ho Tjau Hwa (in casu Tergugat I);
- 2) 4 (empat) bidang tanah seluas 1.064 M<sup>2</sup> berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kedinding Tengah Jaya II No. 63-65, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sesuai SHM No. 2632/Kelurahan Tanah Kalikedinding seluas 200 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Nyonya Dartik (in casu Tergugat II), SHM No. 2635/Kelurahan Tanah Kalikedinding seluas 344 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Ho Tjau Hwa (in casu Tergugat I), SHM No. 2636/Kelurahan Tanah Kalikedinding seluas 344 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Nyonya Dartik (in casu Tergugat II), SHM No. 2865/Kelurahan Tanah Kalikedinding seluas 196 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Dartik (in casu Tergugat II).

(selanjutnya disebut "Agunan Kredit")

c. Bahwa untuk memenuhi kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan ketentuan hukum penjaminan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan), maka terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna sebagaimana terbukti dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*



- 1) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 06968/2016 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 110/2016 tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh Dewi Sri Rahayu, S.H. PPAT di Surabaya, yang merupakan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik No. 3858/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Ho Tjau Hwa (in casu Tergugat I);
- 2) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 06978/2016 tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 111/2016 tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh Dewi Sri Rahayu, S.H. PPAT di Surabaya yang merupakan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik No. 2632/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Nyonya Dartik (in casu Tergugat II), Hak Milik No. 2635/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Ho Tjau Hwa (in casu Tergugat I), Hak Milik No. 2636/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Nyonya Dartik (in casu Tergugat II), dan Hak Milik No. 2865/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Dartik (in casu Tergugat II);
- 3) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00119/2018 tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 163/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh Hendrita Vira Yona, S.H. PPAT di Surabaya yang merupakan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik No. 2632/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Nyonya Dartik (in casu Tergugat II), Hak Milik No. 2635/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Ho Tjau Hwa (in casu Tergugat I), Hak Milik No. 2636/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Nyonya Dartik (in casu Tergugat II), dan Hak Milik No. 2865/Kelurahan Tanah Kalikedinding terdaftar atas nama Dartik (in casu Tergugat II);

*Halaman 17 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*



d. Bahwa dalam perjalanan waktu, fasilitas kredit atas nama Tergugat I yang ada pada Tergugat III mengalami keterlambatan dalam pembayaran kredit, sehingga berdasarkan hal tersebut dan dengan mendasarkan pada itikad baik, maka Tergugat III selaku kreditur telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam surat-surat sebagai berikut :

- 1) Surat Nomor BSJ.R08/SME.SBR/930/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Peringatan I (Pertama).
- 2) Surat Nomor BSJ.R08/SME.SBR/1007/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Peringatan II (Kedua).
- 3) Surat Nomor BSJ.R08/SME.SBR/1260/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Peringatan III (Ketiga).

Meskipun Tergugat III telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi hutang atas fasilitas kreditnya kepada Tergugat III, karenanya Tergugat III melalui Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.SBY.08399/2020 tanggal 08 Mei 2020 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default) menyatakan Tergugat I lalai / wanprestasi.

e. Bahwa oleh karena Tergugat III telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya, namun Tergugat I tidak dapat melunasi hutangnya kepada Tergugat III sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit berikut Addendumnya sehingga Penggugat telah dinyatakan wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”), Tergugat III sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.

f. Bahwa penjualan Agunan Kredit melalui lelang oleh TERGUGAT III dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 122 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK Petunjuk Pelaksanaan lelang”) dengan penjelasan sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 56 ayat (1), disebutkan :“ Nilai limit sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan :

- a. laporan hasil penilaian oleh penilai ;
- b. laporan hasil penaksiran oleh penaksir;atau
- c. harga perkiraan sendiri ”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan :

“Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi objek fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi barang gadai, dan Lelang Eksekusi harta pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi.”

3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas Posita butir 26 dan Petitum butir 6 yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan atau sita persamaan terhadap Obyek Sengketa, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Agunan Kredit sebagaimana tercantum dalam butir 2.b. tersebut diatas telah dilakukan pengikatan hak tanggungan sebagaimana tercantum dalam butir 2.c tersebut diatas, sehingga Tergugat III sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan preferen atau dengan kata lain mempunyai hak yang diutamakan dari kreditur-kreditur lain.
  - b. Bahwa sesuai pendapat ahli, Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (hal. 40-41) memberikan pendapat :

“bahwa seharusnya menurut hukum terhadap hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi). Alasannya adalah karena tujuan dari hak jaminan pada umumnya dan khususnya hak tanggungan itu sendiri. Tujuan dari hak tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh Pengadilan,

Halaman 19 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berarti Pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditur pemegang hak tanggungan.”

c. Bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, yang berbunyi :

” Bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang (dalam perkara) tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik sehingga tidak dapat dikenakan sita jaminan.”

Dengan demikian, dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita butir 26 dan Petitum butir 6 sudah sepatutnya ditolak.

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas Posita butir 28 dan 32 serta Petitum butir 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk menjual tanah Obyek Sengketa / Agunan Kredit baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat I ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Obyek Sengketa, dengan alasan sebagai berikut :

5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas Posita butir 28 dan 32 serta Petitum butir 5 dan 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk menjual tanah Obyek Sengketa / Agunan Kredit baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat I ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Obyek Sengketa serta menghukum Tergugat III untuk menyerahkan penguasaan Objek Jaminan kepada Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana dijelaskan dalam butir 2.a., 2.b., dan 2.c. diatas, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menandatangani Perjanjian Kredit dan menyerahkan Agunan Kredit dengan nama pemegang hak yang tercantum dalam Agunan Kredit yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik atas Agunan Kredit Tergugat I dan Tergugat II yang telah diikat dengan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna.

b. Bahwa sesuai penjelasan dalam butir 2.d. tersebut diatas, fasilitas kredit atas nama Tergugat I pada Tergugat III belum lunas. Oleh karenanya penyerahan atas agunan a quo tidak dapat dilaksanakan.

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana tercantum dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum dash kedua Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

*Halaman 20 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*





292/Pdt.G/2013/PN.Bks. tanggal 22 April 2014 halaman 40, sebagai berikut :

“Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa penyerahan sertifikat tersebut bergantung pada pelunasan kredit Tergugat (in casu Tergugat I) kepada Turut Tergugat (in casu Tergugat III), artinya baru dapat dilaksanakan jika Tergugat (in casu Tergugat I) telah melunasi kreditnya kepada Turut Tergugat (in casu Tergugat III).”

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi a quo telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 374/PDT/2014/PT.Bdg. tanggal 16 Oktober 2014, yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Bahwa para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut telah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa selain itu, Tergugat III selaku Pemegang Hak Tanggungan atas Agunan Kredit mempunyai kedudukan diutamakan dari kreditur lainnya termasuk dalam hal ini Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”) pasal 1 angka 1, yaitu :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor kreditor lain.”

Dengan demikian, dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita butir 28 dan 32 serta Petitum butir 5 dan 8 sudah sepatutnya ditolak. Oleh karena, Penggugat bukan pemilik agunan dan Agunan Kredit / Obyek Sengketa, hanya dapat diserahkan apabila hutang Tergugat I kepada Tergugat III sudah dinyatakan lunas oleh Tergugat III dan Tergugat III telah menerbitkan Surat Roya.

*Halaman 21 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*



6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas Posita butir 31 dan Petitum butir 9 yang pada intinya mendalilkan Tergugat III selaku pemegang Hak Tanggungan dihukum untuk tidak melakukan upaya apapun terkait peralihan hak atas Obyek Sengketa, baik melalui lelang atau dengan cara lain, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana Tergugat III uraikan dalam butir 2.d tersebut diatas, Tergugat I tidak dapat menyelesaikan kreditnya dengan lancar kepada Tergugat III, sehingga Tergugat III selaku kreditur yang beritikad baik telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Tergugat I bahkan disertai dengan surat pemberitahuan/peringatan kewajiban pertama, kedua dan ketiga. Namun demikian, Tergugat I tidak segera melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Tergugat III sehingga Tergugat I telah dinyatakan default terhadap persyaratan kredit yang disepakati dan fasilitas kredit Tergugat I dinyatakan jatuh tempo seketika.
  - b. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Tergugat I, telah diatur mengenai hak Tergugat III untuk melaksanakan eksekusi jaminan ketika terdapat kejadian wanprestasi dari Tergugat I.
  - c. Bahwa, faktanya agunan telah diikat Hak Tanggungan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut juga UUHT) sebagai berikut :
    - 1) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT disebutkan bahwa :

Pasal 20 ayat (1).

(1) "Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

      - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
      - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-



undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

- 2) Berdasarkan pasal 6 UUHT disebutkan bahwa :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

- 3) Berdasarkan ketentuan pasal 14 UUHT disebutkan bahwa :

Pasal 14 ayat (1).

“ Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 14 ayat (2).

“ Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. ”

Pasal 14 ayat (3).

“ Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menegaskan bahwa Tergugat III mempunyai hak untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek Agunan melalui Tergugat III, maka dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam Posita butir 31 dan Petitum butir 9 sepatutnya ditolak.

7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas Petitum butir 1, butir 4 dan butir 12 gugatan perkara a quo, karena Petitum Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
8. Bahwa Posita dan Petitum gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat III agar dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat III.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan

*Halaman 23 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara gugatan a quo berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai pendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Diskualifikasi in Person/ Gemis Aanhoedanigheid dan Eksepsi Dominii
  - a. Bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan karena Penggugat bukan merupakan pemilik atas 4 (empat) bidang tanah seluas 1.084 m2 berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Kedinding Tengah Jaya II No. 63-65, Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, sesuai dengan SHM No. 2865/Kel. Tanah Kalikedinding atas nama Dartik seluas 196 m2, SHM No. 2632/Kel. Tanah Kalikedinding atas nama Nyonya Dartik seluas 200 m2, SHM No. 2636/Kel. Tanah Kalikedinding atas nama Nyonya Dartik seluas 344 m2, SHM No. 2635/Kel. Tanah Kalikedinding atas nama Ho Tjau Hwa seluas 344 m2, sehingga bagaimana mungkin pihak yang tidak tercantum namanya dalam sertifikat tersebut sebagai pemegang hak mengajukan gugatan.
  - b. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor 19853/2024, 19871/2024, 19868/2024, 19858/2024, yang menerangkan dengan tegas bahwa objek perkara benar-benar tercatat atas nama Dartik, Dartik, Dartik, Ho Tjau Hwa in casu Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 24 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



- c. Bahwa dengan demikian, sudah jelas bahwa objek perkara adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, dan karenanya tidak ada hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan karena objek perkara bukanlah milik Penggugat dan sudah sepantasnya jika Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Eksepsi Error in Persona, Penggugat Keliru Menarik Pihak KPKNL Surabaya Sebagai Tergugat IV dalam Perkara A quo
- a. Bahwa gugatan Penggugat terkait tindakan wanprestasinya Tergugat I kepada Penggugat dalam kerja sama bisnis/pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat I.
- b. Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat IV tidak ada hubungannya dengan bisnis/ pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut, sehingga Tergugat IV tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara a quo.
- c. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga sudah seharusnya Tergugat IV tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV.
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat IV akan menanggapi gugatan dari Penggugat dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Tergugat IV mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.

*Halaman 25 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*



2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV dengan tegas menolaknya dan guna menanggapinya, Tergugat IV akan menyampaikan uraian dan penjelasan DALAM POKOK PERKARA ini.
3. Bahwa Lelang atas Objek Perkara A Quo Diajukan Karena Debitur Telah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit
  - a. Bahwa lelang atas objek perkara a quo diajukan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah dikarenakan tindakan wanprestasi debitur in casu Tergugat I dan Tergugat II atas Perjanjian Kredit kepada Tergugat III selaku Kreditur.
  - b. Bahwa dalam perkara a quo, diketahui para pihak dalam Perjanjian Kredit No. R08.SBY/0525/KMK/2016 No. 51 tanggal 15 November 2016, adalah Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur dan Tergugat III selaku Kreditur dengan barang jaminan kreditnya diantaranya adalah berupa:

Empat bidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Kedinding Tengah Jaya II No. 63-65, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya sesuai dengan SHM No. 2865/Kel. Tanah Kalikedinding seluas 196m<sup>2</sup> atas nama Dartik, SHM No. 2632/Kel. Tanah Kalikedinding seluas 200m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dartik, SHM No. 2636/Kel. Tanah Kalikedinding seluas 344m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Dartik, SHM No. 2635/Kel. Tanah Kalikedinding seluas 344m<sup>2</sup> atas nama Ho Tjau Hwa.

(selanjutnya disebut Objek Perkara).
  - c. Bahwa diketahui para pihak dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur dan Tergugat III selaku Kreditur yang faktanya Debitur telah melakukan wanprestasi atas perjanjian Kredit a quo (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya Tergugat III berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Debitur sebagai bentuk tanggung jawab Debitur sebagaimana pula telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas.
  - d. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan a quo yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).

Halaman 26 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby





- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Debitur telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dibuat dengan Kreditur, maka sudah sepatutnya jaminan kredit berupa objek perkara a quo diajukan pelepasannya oleh Tergugat III selaku Kreditur.
4. Bahwa Fakta Hukum Objek Perkara A Quo Merupakan Barang Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan
  - a. Bahwa objek perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Tergugat III yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. R08.SBY/0525/KMK/2016 No. 51 tanggal 15 November 2016 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 06978/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 111/2016 tanggal 29 November 2016.
  - b. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), dan sudah sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
  - c. Bahwa oleh karena telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur atas perjanjian-perjanjian a quo, maka Tergugat III selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUHT.
  - d. Bahwa lebih lanjut penjelasan Pasal 14 UUHT menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

*Halaman 27 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat III mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara a quo kepada Tergugat IV sebagai pelaksana lelang. Oleh karenanya, tindakan Tergugat IV yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Debitur atas permohonan lelang dari Tergugat III adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
  - f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara a quo telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Debitur kepada Tergugat III sehingga tidak ada unsur perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya, dalil Penggugat agar Tergugat IV menunda pelaksanaan eksekusi lelang objek perkara a quo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.
5. Pelaksanaan Lelang Objek Perkara A Quo Telah Sesuai Dengan Ketentuan PMK Nomor 122 tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- a. Bahwa sebagai instansi pelaksana lelang, Tergugat IV memiliki tugas dan fungsi melaksanakan lelang sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - b. Bahwa prosedur lelang atas objek perkara a quo dilaksanakan oleh Tergugat IV dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement), Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo. PMK Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Yang mana pada ketentuan Pasal 3 huruf d PMK Lelang telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
  - c. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Tergugat IV diawali dengan permohonan dari Tergugat III selaku Penjual melalui surat No. MNR.RCR/CTR.JBL.306663/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal

Halaman 28 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Ulang Melalui Internet dan Surat Pengantar SKPT.

d. Bahwa surat permohonan lelang tersebut diikuti dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang, yaitu:

- Copy Perjanjian Kredit No. R08.SBY/0525/KMK/2016 No. 51 tanggal 15 November 2016;
- Copy SHM No. 2865/Kel. Tanah Kalikedinding atas nama Dartik seluas 196 m2, SHM No. 2632/Kel. Tanah Kalikedinding atas nama Nyonya Dartik seluas 200 m2, SHM No. 2636/Kel. Tanah Kalikedinding atas nama Nyonya Dartik seluas 344 m2, SHM No. 2635/Kel. Tanah Kalikedinding atas nama Ho Tjau Hwa;
- Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 06978/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 111/2016 tanggal 29 November 2016;
- Copy Surat Peringatan I No. BSJ.R08/SME.SBR/930/2020 tanggal 19 Maret 2020, Surat Peringatan II No. BSJ.R08/SME.SBR/1007/2020 tanggal 30 Maret 2020, Surat Peringatan III No. BSJ.R08/SME.SBR/1260/2020 tanggal 20 April 2020;
- Surat Pernyataan No. MNR.RCR/CTR.JBL.306667/2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Copy Laporan Penilaian Jaminan KJPP Pung's Zulkarnain & Rekan No. 00762/2.004-01/PI/07/0378/II/VII/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- SKPT No. 19853/2024, 19871/2024, 19868/2024, 19858/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- Pengumuman Pertama Lelang EKsekusi Hak Tanggungan pada selebaran/tempelan tanggal 7 Mei 2024;
- Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada surat kabar harian Memorandum tanggal 22 Mei 2024;
- Surat No. MNR.RCR/CTR.JBL.503236/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit a.n. Ho Tjau Hwa dan No. MNR.RCR/CTR.JBL.503235/2024

Halaman 29 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan  
Lelang Agunan Kredit a.n. Ho Tjau Hwa.

- e. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang dan dokumen-dokumen persyaratan lelang di atas, maka Tergugat IV menindaklanjutinya dengan menetapkan jadwal lelang melalui surat No. S-1713/KNL.1001/2024 tanggal 4 April 2024 hal Penetapan Jadwal Lelang Agunan Debitor atas nama Ho Tjau Hwa, yang ditujukan kepada Tergugat III. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 25 PMK 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan:
- “Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”
- f. Bahwa dengan ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang oleh Tergugat IV, maka Tergugat III melakukan pemberitahuan lelang kepada Debitor, serta 2 (dua) kali pengumuman lelang sebagaimana dokumen persyaratan lelang.
- g. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan objek perkara a quo dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang No. 1130/10.01/2024-01 tanggal 5 Juni 2024 sebagai akta autentik yang sah menurut hukum, dengan hasil lelang Tidak Ada Yang Mengajukan Penawaran.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan oleh karena tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang yang dilanggar oleh Tergugat IV sebagai Pelaksana Lelang, maka terbukti pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat IV tidak dapat dituntut secara hukum kecuali Penggugat menemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Dari fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat IV karena faktanya Tergugat IV hanya menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Halaman 30 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan hukum dari Penggugat.
6. Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Permasalahan A Quo
  - a. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.
  - b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, dengan ini Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat IV;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**





1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Subjecto/Obscuur Libel Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas terkait kesalahan Tergugat V sehingga menjadikan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini. Perlu ditekankan dalam perkara a quo bahwa Kapasitas Tergugat V adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain di dalam perkara a quo. Oleh karena gugatan dan permintaan yang tidak jelas dan tak berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa Dalam perkara a quo terbukti dengan terang benderang bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, karena seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak dilibatkan dalam perkara ini, hal ini dimaknai demikian karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak berkaitan atau berurusan langsung dengan perkara tersebut, dan juga tidak nampak adanya kesalahan secara perdata maupun administrasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap obyek perkara, lalu kemudian muncul pertanyaan: Kenapa Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ikut dilibatkan dalam perkara ini sedangkan kesalahannya secara nyata tidak ditemukan atau tidak didapati? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada, tidak berdasar hukum, dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan ilusionil oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat V mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas

*Halaman 32 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*





sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat V sama sekali tidak terlibat dalam sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya, tidak ada satupun tindakan dari Tergugat V yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, malah justru Tergugat V melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua yang dilakukan oleh Tergugat V adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada satu pun perbuatan dari Tergugat V yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Dengan demikian maka sudah tepat dan layak apabila gugatan Penggugat dalam Gugatan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan hukum yang bijak dan adil berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat V ;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat III, IV dan V tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan secara e-Litigasi pada tanggal 24 Maret 2025 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat III, IV dan V juga telah mengajukan Duplik dipersidangan secara e-Litigasi pada tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2025, yang selengkapnya seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Modal Kerja No. R08/SBY./0525/KMK/2016 Akta No. 51 tanggal 15 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-1**;
2. Fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (SUPK), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2632 atas nama Nyonya Dartik (in casu Tergugat II), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-3**;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2635 atas nama Ho Tjau Hwa (in casu Tergugat I), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2636 atas nama Nyonya Dartik (in casu Tergugat II), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2865 seluas 196 M<sup>2</sup>, atas nama Dartik (in casu Tergugat II), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I Nomor 06968/2016 tanggal 21 Desember 2016 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 110/2016 tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh Dewi Sri Rahayu, S.H. PPAT di Surabaya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 06978/2016 tanggal 22 Desember 2016 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 111/2016 tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh/dihadapan Dewi Sri Rahayu, S.H. PPAT di Surabaya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-8**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 00119/2018 tanggal 11 Januari 2018 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor No. 163/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh

Halaman 34 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrita Vira Yona, S.H. PPAT di Surabaya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-9**;

10. Fotokopi Surat Nomor BSJ.R08/SME. SBR/930/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Peringatan I (Pertama), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-10**;
11. Fotokopi Surat Nomor BSJ.R08/SME. SBR/1007/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Peringatan II (Kedua), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-11**;
12. Fotokopi Surat Nomor BSJ.R08/SME. SBR/1260/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Peringatan III (Ketiga), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-12**;
13. Fotokopi Surat Nomor MNR.RCR/SMCR. SBY.08399/2020 tanggal 08 Mei 2020 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default), selanjutnya diberi tanda **bukti T.III-13**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-13 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali untuk bukti bertanda T.III-7 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tergugat III kepada Tergugat IV Nomor: MNR.RCR/CTR.JBL.306663/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang Ulang Melalui Internet dan Surat Pengantar SKPT, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-1**;
2. Fotokopi Surat Tergugat IV No. S-1713/KNL.1001/2024 tanggal 4 April 2024 hal Penetapan Jadwal Lelang Agunan Debitor atas nama Ho Tjau Hwa., selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-2**;
3. Fotokopi Pengumuman Lelang melalui selebaran tanggal 7 Mei 2024 sebagai pengumuman pertama, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-3**;
4. Fotokopi Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian "Memorandum" tanggal 22 Mei 2024 sebagai pengumuman kedua, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-4**;

Halaman 35 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



5. Fotokopi Risalah Lelang No. 1130/10.01/2024-01 tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat V telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Hasil Print Out Buku Tanah Digital Hak Milik No. No.2865/Kelurahan Tanah Kalikedidnding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pemegang hak atas nama Nyonya Dartik, selanjutnya diberi tanda **bukti T.V-1**;
2. Fotokopi Hasil Print Out Buku Tanah Digital Hak Milik No. No.2632/Kelurahan Tanah Kalikedidnding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pemegang hak atas nama Nyonya Dartik, selanjutnya diberi tanda **bukti T.V-2**;
3. Fotokopi Hasil Print Out Buku Tanah Digital Hak Milik No. No.2636/Kelurahan Tanah Kalikedidnding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pemegang hak atas nama Nyonya Dartik, selanjutnya diberi tanda **bukti T.V-5**;
4. Fotokopi Hasil Print Out Buku Tanah Digital Hak Milik No. No.2635/Kelurahan Tanah Kalikedidnding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pemegang hak atas nama Nyonya Dartik, selanjutnya diberi tanda **bukti T.V-6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan semuanya merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat III, IV dan V menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan kesimpulannya tanggal 07 Juli 2025, sedangkan pihak Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat IV telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person/Gemis Aanhoedanigheid dan Eksepsi Domini dengan alasan Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah pemilik atas obyek sengketa yang dalam SHM nya bukan atas nama Penggugat tetapi atas nama Dartik dan Ho Tjau Hwa;
2. Eksepsi Error in Persona karena Penggugat keliru menarik pihak Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Penggugat;

Dengan demikian Tergugat IV mohon agar eksepsi tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat V telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error in Subjecto/Obscuur Libel karena Penggugat tidak menjelaskan secara runtut terkait hubungan hukumnya dengan Tergugat V dan dalam hal ini Tergugat V adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dibidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan para pihak dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut kesemuanya sudah menyangkut materi pokok perkara ini yang harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

*Halaman 37 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*





**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SHM No. 2865/Kel. Tanah Kalikedinding an Dartik seluas 196 m2, SHM No. 2632 Kel. Tanah Kalikedinding an Dartik seluas 200 m2, SHM No. 2636 Kel. Tanah Kalikedinding an Dartik seluas 344 m2 dan SHM No. 2635/ Kel. Tanah Kalikedinding an Ho Tjau Hwaseluas 344 m2;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat kenal dengan Tergugat II dan lama kelamaan Tergugat II menceritakan mempunyai bisnis yang bergerak di bidang mainan anak yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dana untuk bisnisnya tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Penggugat menyetujui meminjamkan uang kepada Tergugat II dan pada bulan September 2012 dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II yang intinya Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan pembagian keuntungan sebesar 1% per bulan dari jumlah pinjaman tersebut;
- Bahwa Tergugat II telah memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 1% setiap bulannya sesuai perjanjian hanya selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Tergugat II tidak pernah lagi memberikan keuntungan tersebut sampai jatuh tempo;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Penggugat mulai menghubungi Tergugat II agar segera melunasi hutangnya akan tetapi Tergugat II selalu menghindar sampai bulan Januari 2016 justru Tergugat II sangat sulit dihubungi;
- Bahwa pada bulan September 2016 Penggugat bertemu dengan Tergugat II dan meminta tambahan waktu sampai 2 (dua) tahun lagi dan berjanji akan memberikan keuntungan setiap bulan serta akan memberikan obyek jaminan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berjalan 1 (satu) tahun kembali Tergugat II tidak lagi memberikan keuntungan per bulan kepada Penggugat dan pada bulan November 2017 Penggugat kembali menghubungi Tergugat II akan tetapi tidak berhasil dan pada tahun 2021 Tergugat II kembali menjelaskan akan

*Halaman 38 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby*





membayar hutangnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya akan dibayar 2 (dua) tahun lagi;

- Bahwa pada kenyataannya obyek jaminan yang akan diberikan kepada Penggugat telah dijamin di Bank atas hutang Tergugat I;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah wanprestasi tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp 1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah membantah dengan menyatakan Para Tergugat III, IV dan V tidak ada hubungan dengan Penggugat, yang ada hubungan hukumnya adalah antara Tergugat I dan Tergugat II yang mendapat fasilitas kredit dari Tergugat III dengan jaminan 4 (empat) obyek sengketa tersebut yang pada akhirnya Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar kreditnya, sehingga Tergugat III melalui Tergugat IV telah melaksanakan lelang eksekusi atas obyek jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka berdasarkan pasal 163 HIR timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, sedangkan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-13, Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-5 dan Tergugat V mengajukan bukti surat bertanda T.V-1 sampai dengan T.V-6;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat merupakan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?

Menimbang, bahwa pada pokoknya wanprestasi dapat terjadi dari adanya perjanjian, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya apakah benar terjadi hutang piutang antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat II dan juga tidak ada bukti yang membuktikan berapa sebenarnya hutang Tergugat II kepada Penggugat yang akhirnya tidak dibayar, sehingga menimbulkan wanprestasi, karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena inti pokok permasalahan perkara ini adalah adanya wanprestasi Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal-pasal dari HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 oleh kami Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1250/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 16 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara

Halaman 40 dari 41 Putusan No. 1250/Pdt.G/2024/PN.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|                                       |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai .....                      | : | Rp10.000,00;         |
| 2. Redaksi .....                      | : | Rp10.000,00;         |
| 3. PNBP Pendaftaran .....             | : | Rp30.000,00;         |
| 4. ATK .....                          | : | Rp150.000,00;        |
| 5. Panggilan .....                    | : | Rp160.000,00;        |
| 6. PNBP Panggilan .....               | : | Rp60.000,00;         |
| Jumlah .....                          | : | <u>Rp420.000,00;</u> |
| ( empat ratus dua puluh ribu rupiah ) |   |                      |